

ORIGINAL

RECIBIDO AGO24'26AM9:31

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 234

INFORME FINAL

24 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final de la R. del S. 234.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 234 tiene la intención de "ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva y detallada sobre las operaciones de la Cantera Aggregate, Inc. ubicada en el Barrio Trujillo Bajo, en la jurisdicción del municipio de Carolina, incluyendo, pero sin limitarse, al trámite de permisología, estudios ambientales y a administrativos."

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2015, residentes del Barrio Trujillo Bajo, localizado en la jurisdicción del Municipio de Carolina, han manifestado de forma consistente y reiterada su profunda preocupación ante la operación de la cantera Aggregate, Inc., la cual ha sido administrada por distintos operadores a lo largo del tiempo. En aquel entonces, la comunidad levantó su voz de alerta señalando múltiples irregularidades relacionadas con el funcionamiento de dicha cantera, particularmente en lo concerniente al manejo de las detonaciones, el cumplimiento del itinerario de explosiones y la ausencia de alertas adecuadas previo a la realización de estas. A estos señalamientos se sumaron denuncias sobre la emisión de olores objetables, el polvo fugitivo, niveles elevados de

contaminación acústica y otras condiciones adversas que, según los residentes, han afectado de manera directa su calidad de vida.

A pesar de los múltiples reclamos realizados por la comunidad a lo largo de los años, los vecinos del Barrio Trujillo Bajo alegan no haber recibido información oficial clara, precisa o actualizada por parte de la administración municipal de Carolina relacionada con estas denuncias. Esta falta de comunicación y de respuestas concretas ha provocado que las preocupaciones de los residentes permanezcan sin atender, sin explicación adecuada y, más aún, sin una solución efectiva que atienda los riesgos denunciados.

De acuerdo con testimonios de miembros de la comunidad, las detonaciones realizadas fuera de los horarios previamente establecidos representan un serio peligro para la salud y la seguridad de los residentes del área. Muchos de estos han denunciado que las explosiones han tenido un impacto directo y visible en las estructuras de sus hogares, presentando evidencia de daños significativos tales como grietas en techos, paredes y, en casos más alarmantes, en paredes de soporte. Algunas de estas grietas alcanzan dimensiones considerables, superando los tres pies de largo y aproximadamente una pulgada de profundidad, lo que evidencia un deterioro estructural que no puede ser ignorado.

Esta situación reviste una gravedad particular, ya que implica un riesgo inminente para cientos de familias que residen en el Municipio de Carolina. Resulta especialmente preocupante que, habiendo transcurrido cerca de una década desde que surgieron las primeras alegaciones, las condiciones denunciadas continúen persistiendo sin que se haya logrado una solución definitiva que garantice la seguridad y el bienestar de la comunidad afectada.

Ante este escenario, el Senado de Puerto Rico reconoce como meritorio y necesario iniciar una investigación exhaustiva, rigurosa y detallada sobre la operación de la cantera Aggregate, Inc., ubicada en el Barrio Trujillo Bajo. Dicha investigación debe abarcar no solo el impacto de sus operaciones en la salud, seguridad y propiedades de los residentes, sino también el cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Esto incluye el examen de los trámites de permisos y autorizaciones ante agencias tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental adscrita a este último, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como la participación y fiscalización ejercida por el Municipio de Carolina.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 234 ordenó a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación

exhaustiva y detallada sobre las operaciones de la Cantera Aggregate, Inc. ubicada en el Barrio Trujillo Bajo, en la jurisdicción del municipio de Carolina, incluyendo, pero sin limitarse, al trámite de permisología, estudios ambientales y administrativos.

Como parte del proceso de evaluación e investigación contenido en la resolución, la Comisión solicitó memoriales explicativos a: Municipio de Carolina, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Junta de Planificación a la Oficina de Gerencia de Permisos y a la Cantera Aggregate, Inc. De todas las entidades antes mencionadas, el Municipio de Carolina fue el único que no presentó su postura, por lo que continuaremos con el trámite legislativo sin contar con sus comentarios.

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El DRNA en cumplimiento de su ley habilitadora, Ley 23-1972, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, es la responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, contenida en la sección 19 del Artículo VI de la Constitución. De igual forma, hace constar que "la misión del DRNA es proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales de la isla, de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones. Dentro de ese deber ministerial, el DRNA está enfocado en mantener armonía entre la protección de los recursos y el desarrollo económico de la isla."

Además, de conformidad con la Ley 171-2008 conocida como *Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018*, el DRNA es el ente responsable de implementar la política y los programas relacionados con el manejo, desarrollo sostenible, utilización, aprovechamiento y protección de los recursos naturales de Puerto Rico. Fue mediante el Plan de Reorganización que las funciones delegadas y ejercidas por la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales fueron trasladadas al DRNA para que fuese este quien implemente la política pública de las agencias y programas, así como las leyes y reglamentos.

En atención a la Resolución del Senado 234, el DRNA compareció para presentar sus comentarios en torno a la investigación propuesta sobre las operaciones de la empresa Cantera Aggregate, Inc., localizada en el barrio Trujillo Bajo del municipio de Carolina. La agencia indicó que sus expresiones se fundamentan en la información contenida en el expediente administrativo que mantiene sobre dicha instalación y que su intervención responde al deber de colaborar con los trabajos investigativos de la Asamblea Legislativa dentro del ámbito de sus competencias legales.

El Departamento destacó que la instalación actualmente opera al amparo del Permiso de Operación de Fuentes de Emisión Núm. PFE-16-1018-0685-I-II-0, expedido el 14 de julio de 2022 a favor de PR Aggregates (PRA1). Dicho permiso permanece

vigente hasta el 14 de julio de 2027 y establece las condiciones regulatorias bajo las cuales la facilidad puede desarrollar sus operaciones, conforme a las disposiciones ambientales aplicables.

De igual forma, el DRNA informó que el expediente administrativo refleja la presentación, el 17 de septiembre de 2024, de una solicitud para modificar el referido permiso de operación con el propósito de incorporar equipos adicionales al proceso operacional de la cantera. No obstante, señaló que dicha solicitud aún permanece bajo evaluación administrativa debido a que la agencia requirió información suplementaria relacionada con la descripción técnica de los equipos propuestos y la demostración de cumplimiento con la reglamentación federal aplicable en materia ambiental, documentación que continúa pendiente de ser presentada.

En el desempeño de sus funciones de fiscalización, el Departamento realizó una inspección de las instalaciones con el propósito de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso vigente y constatar el estado operacional de los equipos existentes. Como resultado de dicha inspección, la agencia identificó dos áreas operacionales claramente diferenciadas. La primera corresponde a la denominada Planta 1, integrada por los equipos autorizados mediante el permiso de operación actualmente vigente. La segunda, identificada como Planta 2, comprende los equipos incluidos en la solicitud de modificación del permiso previamente presentada; sin embargo, al momento de la inspección dicha planta no se encontraba en funcionamiento.

El DRNA hizo constar que durante la visita de inspección la Planta 1 se encontraba operando con normalidad y que, como parte de las observaciones realizadas por el personal técnico, no se detectaron olores objetables ni emisiones significativas de polvo fugitivo que evidenciaran incumplimientos a las condiciones del permiso ambiental. De igual forma, se verificó la existencia de medidas dirigidas al control de emisiones de partículas, incluyendo la utilización de sistemas de aspersión de agua y un camión cisterna destinado a mantener humedecidas las vías de rodaje, las cuales se encontraban adecuadamente acondicionadas durante la inspección.

Como parte de la evaluación, el personal del Departamento efectuó además un recorrido por las áreas circundantes a la instalación una vez concluidas las labores de inspección. Según se desprende del memorial explicativo, durante dicho recorrido no se identificaron emisiones visibles, olores objetables ni niveles de ruido que ameritaran la adopción de acciones regulatorias inmediatas, conforme a las observaciones realizadas por los funcionarios de la agencia.

El DRNA también hizo referencia a la intención de la medida legislativa, señalando que la Resolución del Senado 234 responde a preocupaciones planteadas por residentes de las comunidades cercanas desde el año 2015. Entre las situaciones señaladas por los ciudadanos figuran alegaciones relacionadas con el manejo de los



itinerarios y avisos de detonaciones, la presencia de olores objetables, contaminación acústica, posibles efectos adversos sobre la salud y la seguridad de los residentes, así como presuntos daños estructurales y grietas en viviendas ubicadas en las inmediaciones de la cantera.

Finalmente, el DRNA reafirmó su compromiso institucional de continuar ejerciendo las funciones de supervisión, inspección y fiscalización ambiental que le confieren las leyes y reglamentos vigentes. Igualmente, expresó su disposición de colaborar con nuestra Comisión y con las demás agencias concernidas durante el proceso de evaluación de esta investigación, procurando que cualquier determinación legislativa que eventualmente se adopte sea compatible con la política pública ambiental del Gobierno de Puerto Rico y contribuya a la protección de la salud pública, los recursos naturales y el ambiente.

Aggregate, Inc.

Aggregate, Inc. es operada por el Grupo de Empresas Ortiz Brunet (en adelante "EOB"), una empresa familiar con una extensa trayectoria en la industria de canteras en Puerto Rico. El origen de este grupo se remonta al año 1945, cuando el licenciado Jorge Ortiz Toro adquirió los terrenos de la Cantera San Antonio en Guaynabo. Posteriormente, en 1971, se funda formalmente Empresas Ortiz Brunet por Carlos Ortiz Brunet y Antonio Ortiz Brunet, representantes de la segunda generación familiar. En la actualidad, el Grupo EOB cuenta con más de cincuenta años de experiencia y opera tres canteras activas en Puerto Rico, Cantera San Antonio, Cantera Estrella en Guaynabo y Aggregate, Inc. en Carolina, bajo la administración de su tercera generación. Este grupo lidera la industria de agregados de piedra azul en la Isla, concentrando aproximadamente el setenta por ciento del mercado, y extiende además sus servicios de operación a dos canteras localizadas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

La empresa Aggregate, Inc., en adelante AGGI, fue constituida formalmente en el Departamento de Estado de Puerto Rico el 10 de agosto de 2017. Tras realizar una inversión que supera los cuatro millones de dólares en equipos especializados e instalaciones, la empresa inició sus operaciones a finales de octubre de 2018. Las operaciones de AGGI se desarrollan en tres fincas que históricamente han sido utilizadas como canteras desde la década de 1940. Posteriormente, durante las décadas de 1960 y 1970, comenzaron a establecerse comunidades residenciales en las áreas colindantes, dando paso a una convivencia entre el desarrollo urbano y la actividad minera que se ha mantenido hasta el presente.

Desde una perspectiva conceptual, la actividad minera en Puerto Rico se limita principalmente a la extracción de materiales no metálicos tales como arena, grava y piedra caliza, los cuales resultan indispensables para la construcción y el desarrollo de obras de infraestructura. Las canteras constituyen el núcleo de esta actividad productiva y se encuentran reguladas por un marco legal y administrativo riguroso,

encabezado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, conforme a la Ley 132-1968 conocida como la *Ley de Arena, Grava y Piedra*, así como por la Oficina de Gerencia de Permisos y diversas agencias estatales y federales. En la actualidad, la producción minera del país se concentra en materiales de construcción, incluyendo arena, grava, piedra triturada, cemento Portland y sal solar, quedando excluida la minería metálica que tuvo presencia en épocas coloniales.

Una cantera se define como un yacimiento del cual se extraen rocas y minerales no metálicos, comúnmente conocidos como agregados, esenciales para la manufactura de hormigón y asfalto utilizados en la construcción de escuelas, edificios públicos y privados, residencias, carreteras, puentes y otras infraestructuras críticas. Además, estos materiales se emplean en proyectos de control de erosión costera, estabilización de taludes, mitigación de derrumbes y relleno estructural. En este contexto, las canteras activas en Puerto Rico representan un eslabón fundamental dentro de la cadena de suministro necesaria para viabilizar los esfuerzos de reconstrucción y modernización de la infraestructura del país, impulsados por la presente Administración de Gobierno y respaldados por esta Asamblea Legislativa, en gran medida mediante fondos federales provenientes de programas como CDBG-DR y CDBG-MIT.

La industria de canteras se caracteriza por estar altamente regulada y fiscalizada. Para operar legalmente, una cantera debe contar con alrededor de quince permisos especializados, además de cumplir con los requisitos ordinarios aplicables a cualquier entidad comercial. Entre las agencias reguladoras que intervienen en este sector se encuentran el DRNA, la Junta de Calidad Ambiental, la Administración de Desarrollo Socioeconómico, la Agencia de Protección Ambiental federal, en adelante EPA por sus siglas en inglés, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en adelante ATF por sus siglas en inglés, la Administración de Seguridad y Salud Minera, en adelante MSHA por sus siglas en inglés, la Policía de Puerto Rico en su división de explosivos, el Departamento de Transportación Federal y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otras. Este entramado regulatorio convierte a la minería no metálica en uno de los sectores más estrictamente supervisados tanto a nivel estatal como federal.

En cuanto a su impacto social y económico, la cantera Aggregate, Inc., ha suplido materiales para múltiples proyectos históricos y emblemáticos en Puerto Rico, particularmente en la región este. Entre estos se destacan las mejoras permanentes al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el desarrollo del Residencial Público Luis Llorens Torres, la construcción de la Ruta 66, trabajos en la represa Guajataca tras el paso del huracán María, el rompeolas alrededor del Castillo San Felipe del Morro y el Tribunal de Justicia de Carolina, entre muchos otros. De igual forma, la empresa ha provisto material para la confección de gaviones utilizados en la mitigación de desprendimientos y derrumbes provocados por eventos atmosféricos extremos.



Mirando hacia el futuro, el Grupo EOB se proyecta como un suplidor clave de agregados para proyectos de infraestructura de gran envergadura impulsados por el Gobierno de Puerto Rico, tales como la expansión del Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, la remodelación de la Base Fort Allen, la construcción de la Autopista PR-10, la represa Valenciano en Juncos y la canalización del Río Puerto Nuevo, entre otros. Ninguno de estos proyectos puede materializarse sin un suministro adecuado y continuo de agregados, lo que subraya la relevancia estratégica de las canteras dentro del desarrollo económico del país.

En términos de mercado, en Puerto Rico existen únicamente cinco canteras de piedra azul, de las cuales tres son operadas por el Grupo EOB. Aggregate, Inc. supe materiales a varios municipios del área este, incluyendo Carolina, Río Grande, Luquillo y Fajardo, así como a Vieques, Culebra, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en la región este y a numerosas ferreterías del área. Durante el año 2024, AGGI suplió aproximadamente 500,000 metros cúbicos, equivalentes a cerca de 800,000 toneladas, al sector de la construcción.

En lo relativo a las detonaciones, AGGI ha realizado treinta y dos detonaciones durante las cuarenta y siete semanas transcurridas del año en curso, cumpliendo con los requisitos de aviso previo mediante el uso de sirenas para alertar a las comunidades colindantes. La empresa cuenta con dos sismógrafos estacionarios, monitoreados de forma continua por una entidad independiente, así como un tercer sismógrafo móvil ubicado estratégicamente en el punto más cercano al centro de cada detonación. Todas las detonaciones se realizan conforme a la Ley de Explosivos de Puerto Rico y al Permiso de Extracción otorgado por el DRNA y la OGPe, limitándose estrictamente a días laborables, de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., sin uso de explosivos durante fines de semana o fuera del horario autorizado.

Finalmente, la empresa ha mantenido gestiones de acercamiento y diálogo con la comunidad aledaña desde el inicio de sus operaciones. Estas incluyen reuniones con líderes comunitarios, la instalación de una verja con malla para mitigar polvo y ruido, la siembra de árboles como barrera natural, inspecciones residenciales con ingenieros estructurales y la celebración de vistas públicas durante el proceso de renovación de permisos. Durante el año 2024, se llevaron a cabo nuevas reuniones comunitarias para atender reclamos relacionados con ruidos y logística operacional, reafirmando el compromiso de la empresa con el cumplimiento regulatorio, la transparencia y la colaboración con las comunidades y con esta Comisión Legislativa.

Oficina de Gerencia de Permisos

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante "DDEC", fue creado mediante la Ley Núm. 4-1994, según enmendada, conocida como el Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 1994. Esta instrumentalidad gubernamental tiene la responsabilidad primaria de implantar y

supervisar la ejecución de la política pública del Gobierno de Puerto Rico en materia de desarrollo económico. En el cumplimiento de este mandato, el DDEC funge como ente rector en la promoción de iniciativas dirigidas a fomentar el crecimiento económico sostenible, fortalecer la competitividad de la Isla y propiciar un entorno favorable para la inversión, la creación de empleos y el desarrollo de diversas industrias.

Como parte de su estructura organizacional, el DDEC cuenta con la OGPe, la cual opera como una secretaría auxiliar del Departamento. La OGPe fue creada en virtud de la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada. Su función principal es facilitar y propiciar el desarrollo integral, económico, social y físico sostenible, mediante la implantación de un sistema de permisos que sea eficiente, transparente y confiable. A tales fines, la OGPe tiene el deber de garantizar que los trámites relacionados con la solicitud, evaluación, concesión o denegación de permisos se lleven a cabo en estricto cumplimiento con las leyes, reglamentos y normas de planificación vigentes, procurando un balance adecuado entre el desarrollo económico y el ordenamiento territorial.

En el contexto de la Resolución del Senado 234, se solicitó al DDEC y a la OGPe información relacionada con los trámites de permisos, así como con los estudios ambientales y administrativos vinculados a las operaciones de la Cantera Aggregate, Inc. En atención a dicha solicitud, la OGPe solicitó información de los números de catastro asociados a los terrenos relacionados con la cantera y sus áreas colindantes, a fin de facilitar la identificación y revisión de los expedientes pertinentes.

Específicamente, se indicaron como catastros relacionados directamente con la operación de la Cantera Aggregate, Inc. los números 116-000-004-59-000, 116-000-004-09-003 y 116-000-009-15-901. De igual forma, se incluyeron los números de catastro 116-000-009-83-000, 116-049-152-04-000 y 116-000-004-08-000, correspondientes a terrenos colindantes, cuya información resulta relevante para el análisis integral de los trámites administrativos y de permisos vinculados a la operación de la cantera.

Como parte de la información remitida, se acompañó una certificación emitida por la División de Secretaría y Servicio al Cliente de la OGPe, la cual incluye una tabla detallada que desglosa los trámites identificados para cada uno de los números de catastro provistos. Dicho desglose contiene información esencial, tales como el número de caso, el tipo de trámite realizado y el estatus actual de cada gestión, permitiendo así una evaluación más clara y organizada del historial administrativo relacionado con la cantera y los terrenos circundantes.

Finalmente, a tenor con lo expresado, tanto el DDEC como la OGPe manifestaron no tener objeción alguna a que continúe la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 234. Ambas entidades reiteraron su disposición a colaborar plenamente con el Cuerpo Legislativo, poniendo a su alcance cualquier información

adicional que resulte necesaria para el adecuado esclarecimiento de los asuntos bajo investigación, así como para atender cualquier consulta o aclaración adicional que la Honorable Comisión estime pertinente.

Puerto Rico Aggregates Company, Inc.

Puerto Rico Aggregates Company, Inc., en adelante PRACI, compareció ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales para expresar su posición en torno a la Resolución del Senado 234 y aportar información relacionada con la controversia regulatoria existente sobre las operaciones de extracción y procesamiento de material en el barrio Trujillo Bajo del municipio de Carolina. La empresa indicó que su participación responde al interés de colaborar con los trabajos investigativos de la Comisión y aclarar las circunstancias que, a su juicio, han dado origen a la controversia objeto de investigación. Según expuso, su comparecencia persigue demostrar que sus operaciones se desarrollan conforme al marco legal vigente y diferenciar su situación de la de la empresa Aggregate, Inc., cuyas actividades constituyen el eje central de la controversia regulatoria planteada.

Como parte de su ponencia, PRACI explicó que opera una cantera dedicada a la extracción y procesamiento de roca ígnea en la Finca Urrutia del barrio Trujillo Bajo y sostuvo que mantiene vigentes todas las autorizaciones requeridas para desarrollar dicha actividad. Entre estas identificó la Consulta de Ubicación aprobada por la Junta de Planificación, el Permiso Formal para la Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre expedido por la OGP e y un Permiso General para Otras Obras emitido por el DRNA, los cuales, según alegó, acreditan el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley Núm. 161-2009 y el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios aplicable. De igual forma, destacó que ha procurado mantener comunicación constante con las agencias reguladoras para aclarar cualquier discrepancia técnica relacionada con sus permisos y garantizar el cumplimiento de las condiciones más restrictivas impuestas por las autoridades competentes.

La empresa sostuvo que la controversia objeto de la Resolución del Senado no guarda relación con las operaciones que realiza en la Finca Urrutia, sino con las actividades que Aggregate, Inc. y Xavier Zequeira, Inc. desarrollan en la colindante Finca Zequeira. Según alegó, en dicho predio se llevan a cabo actividades propias de una cantera, incluyendo extracción, procesamiento y comercialización de materiales de la corteza terrestre, sin contar con los permisos sustantivos que exige el ordenamiento jurídico para este tipo de operación. Añadió que la única vía de acceso a la Finca Zequeira atraviesa terrenos pertenecientes a PRACI, por lo que diariamente transitan por su propiedad vehículos y maquinaria utilizados en dichas operaciones.

La empresa argumentó que la Finca Zequeira carece de varios de los permisos sustantivos que, a su juicio, resultan indispensables para la operación legal de una



cantera. Entre ellos mencionó la ausencia de una Consulta de Ubicación vigente que autorice el uso industrial del predio, la inexistencia de un Permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre y la falta de un documento ambiental vigente que evalúe los impactos de la actividad propuesta. Según PRACI, la ausencia de estos requisitos impide la operación legal de la cantera y, por consiguiente, cualquier autorización accesoria carecería de fundamento jurídico suficiente.

Finalmente, PRACI formuló varias recomendaciones dirigidas a la Comisión. Entre ellas, solicitó que se distinga claramente entre las operaciones autorizadas de la Finca Urrutia y las actividades desarrolladas en la Finca Zequeira; que se requiera a la OGPe un informe detallado sobre las actuaciones administrativas relacionadas con los permisos emitidos para esta última; que se evalúe la conveniencia de establecer mecanismos legislativos que impidan la expedición de permisos accesorios cuando no existan previamente los permisos sustantivos exigidos por ley; y que el Senado considere el estado del recurso de revisión judicial pendiente al momento de formular recomendaciones de política pública. En su conclusión, la empresa reiteró que opera conforme al marco legal vigente, expresó su compromiso con el cumplimiento de la reglamentación ambiental y manifestó su confianza en que la investigación legislativa contribuya a esclarecer la controversia y promover una aplicación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico.

Junta de Planificación

La Junta de Planificación de Puerto Rico compareció ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales para presentar sus comentarios en torno a la Resolución del Senado 234, medida que ordena realizar una investigación exhaustiva sobre las operaciones de la Cantera Aggregate, Inc., ubicada en el barrio Trujillo Bajo, jurisdicción del Municipio de Carolina, con particular atención a los trámites de permisos, estudios ambientales y procedimientos administrativos relacionados con dicha operación.

Como parte de su exposición, la Junta de Planificación explicó que es un organismo gubernamental creado al amparo de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico". Entre sus funciones se encuentran orientar el desarrollo integral de Puerto Rico mediante la planificación, coordinación e integración de políticas públicas; asesorar a las Ramas Ejecutiva y Legislativa, así como a los municipios y otras entidades gubernamentales; realizar investigaciones y recopilar información pertinente para la formulación de política pública; y coordinar esfuerzos entre los distintos sectores gubernamentales dirigidos a promover el desarrollo económico de Puerto Rico de manera integral y balanceada.



En lo concerniente específicamente a las operaciones objeto de la Resolución del Senado 234, la Junta informó que la señora Evelyn Rivera presentó una querrela contra Puerto Rico Aggregates, Corp., identificada con el número 2025-SRQ-306679, mediante la cual alegó que la parte querellada realizaba operaciones sin contar con un permiso formal para la extracción de material de la corteza terrestre.

A raíz de dicha querrela, personal de la Junta de Planificación llevó a cabo visitas de inspección los días 7 de octubre de 2025 y 24 de marzo de 2026 en las instalaciones donde opera la parte querellada, ubicadas en la carretera PR-853, kilómetro 2.6, barrio Cacao de Carolina. Como resultado de las inspecciones y de la investigación administrativa realizada, la agencia determinó que las actividades de la empresa se desarrollan en dos fincas distintas, cada una destinada a una función particular dentro de su operación.

Según los hallazgos informados, la finca Urrutia, identificada con el catastro núm. 116-000-004-09, constituye el predio donde se llevan a cabo las actividades de extracción de materiales de la corteza terrestre. Para dichas operaciones existe un Permiso Formal de Extracción de Material de la Corteza Terrestre núm. 2021-375687-P-CET-006152, con una vigencia de cinco años y fecha de vencimiento del 16 de julio de 2026. De igual forma, la Junta identificó la existencia de un contrato de arrendamiento por un término de dos años entre Puerto Rico Aggregates y los propietarios de dicha finca.

Por otro lado, la Junta señaló que en la finca Zequeira, identificada con el catastro núm. 116-000-009-15, no se realizan actividades de extracción. En este predio se procesa el material proveniente de la colindante finca Urrutia. Para tales actividades, la operación cuenta con un Permiso General para Otras Obras núm. 2025-625620-PGO-300265, relacionado con el procesamiento de material de la corteza terrestre, cuya vigencia se extiende hasta el 18 de agosto de 2030.

La investigación administrativa también permitió identificar otros permisos relacionados con las operaciones. A nombre de Cantera Aggregate figura el Permiso Único núm. 2020-311618-PU-186901, con vencimiento el 1 de septiembre de 2026, así como un permiso para la instalación de almacenamiento de aceite usado, identificado como 2020-311618-PAU-004239, vigente hasta el 27 de julio de 2027. De igual forma, a nombre de Puerto Rico Aggregates se identificó el Permiso de Operación de Fuente de Emisión núm. PFE-16-1018-0685-I-II-O, cuya vigencia se extiende hasta el 14 de julio de 2027.

No obstante, la existencia de estos permisos, la Junta de Planificación informó que durante su investigación se identificaron violaciones a la Regla 167 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos vigente al 2023, disposición que prohíbe realizar actividades de desarrollo o uso de terrenos sin contar previamente con los permisos correspondientes.

En atención a dichos señalamientos, la Oficina de Negociado de Querellas de la Junta de Planificación emitió una Resolución de Archivo el 27 de mayo de 2026, mediante la cual determinó que la parte querellada había incumplido con las violaciones alegadas en la querella. De igual manera, el Programa de Auditoría y Querellas de la agencia inició la auditoría identificada como 2025-AUD-9307, procedimiento que, al momento de la comparecencia de la Junta, permanecía en curso. La agencia indicó que cualquier cambio o información adicional que surgiera como resultado de dicho proceso sería notificado oportunamente.

En síntesis, la información suministrada por la Junta de Planificación evidencia que la investigación administrativa permitió distinguir entre las actividades de extracción efectuadas en la finca Urrutia y las operaciones de procesamiento realizadas en la finca Zequeira, así como identificar los permisos aplicables a cada actividad. A su vez, la agencia constató señalamientos relacionados con el cumplimiento reglamentario y mantuvo abierto un proceso de auditoría dirigido a examinar las operaciones concernidas. Finalmente, la Junta manifestó su disposición de continuar colaborando con la Comisión durante la consideración de la Resolución del Senado 234 y de suministrar aquella información adicional que resulte necesaria para el ejercicio de su función investigativa.

Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa presentó su memorial explicativo a los efectos de hacer constar que la presente medida ordena a la Comisión realizar una investigación sobre las operaciones de la empresa Cantera Aggregate, Inc., con el propósito de evaluar su impacto sobre la salud, la seguridad y el bienestar de las comunidades circundantes. De igual forma, la medida persigue propiciar un desarrollo responsable y sostenible, procurando armonizar la actividad económica con la protección del ambiente y la salvaguarda de los intereses de la ciudadanía.

La OPAL concluyó que la resolución no tiene un impacto fiscal directo en el Fondo General, toda vez que la gestión es parte del trámite legislativo ordinario al requerirse la evaluación de la cantera y el efecto de sus operaciones en la comunidad.

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, en cumplimiento con el mandato conferido mediante la Resolución del Senado 234 y en el ejercicio de sus facultades investigativas, convocó una inspección ocular el 30 de enero de 2026, con el propósito de examinar directamente las operaciones de la cantera objeto de investigación, conocer el funcionamiento de sus procesos operacionales y recopilar información de las agencias gubernamentales, operadores y comunidades concernidas.



A la inspección comparecieron la Lcda. Carla Marrero, la Sra. Vanessa Del Moral, el Sr. César Rodríguez Santos y el Sr. Luis Márquez, en representación del DRNA; por la OGPe, los señores Jaime Green Morales, Israel Pagán Velázquez y Neftalí Vega Rosado; y por la JP, el Sr. Lemuel Rivera Rivera. También participaron las señoras Evelyn Rivera Díaz y Mildred Sola, como portavoces de las comunidades adyacentes a la cantera.

Durante la inspección ocular, los comparecientes tuvieron la oportunidad de recibir información relacionada con los procesos de permisología aplicables a las operaciones de extracción y procesamiento de materiales de la corteza terrestre. De igual forma, los miembros de la Comisión pudieron observar directamente el procedimiento de notificación y ejecución de una detonación, el procesamiento del material extraído y otros aspectos relacionados con la operación de las instalaciones. Previo a culminar los trabajos, comparecieron representantes de las entidades privadas relacionadas con la operación, a quienes se les brindó la oportunidad de expresarse y de presentar posteriormente aquellas ponencias, documentos y comentarios que estimaran pertinentes para la investigación.

Como parte de la inspección se explicó que los procedimientos formales de permisos se encuentran sujetos, entre otras disposiciones, a la Ley Núm. 161-2009, según enmendada. Se indicó que las solicitudes correspondientes son tramitadas ante la OGPe y que, dentro de dicho proceso, intervienen otras agencias con jurisdicción, incluyendo el DRNA, mediante la evaluación de aquellos asuntos comprendidos dentro de sus respectivas competencias.

Uno de los asuntos que requirió particular atención durante la investigación fue la identificación precisa de las fincas donde se realizan las distintas fases de la operación. Durante la inspección ocular se ofreció información respecto a las fincas Zequeira y Urrutia y las actividades realizadas en cada una. Posteriormente, la Junta de Planificación suministró información oficial producto de sus inspecciones e investigación administrativa que permitió precisar este particular. Conforme a los hallazgos de dicha agencia, las operaciones se desarrollan en dos fincas diferentes, cada una destinada a una función específica.

La Junta de Planificación informó que la Finca Urrutia, identificada con el catastro núm. 116-000-004-09, es el predio en el cual se realiza la extracción de materiales de la corteza terrestre. Para tales actividades se identificó el Permiso Formal de Extracción de Material de la Corteza Terrestre núm. 2021-375687-P-CET-006152, con una vigencia de cinco años y fecha de vencimiento del 16 de julio de 2026. La agencia también informó sobre la existencia de un contrato de arrendamiento entre Puerto Rico Aggregates y los propietarios de dicha finca.

Por su parte, la Finca Zequeira, identificada con el catastro núm. 116-000-009-15, es utilizada para procesar el material proveniente de la colindante Finca Urrutia y,

según los hallazgos de la Junta de Planificación, en dicho predio no se realiza extracción de material. Para las actividades de procesamiento se identificó el Permiso General para Otras Obras núm. 2025-625620-PGO-300265, cuya vigencia se extiende hasta el 18 de agosto de 2030. Esta información resulta pertinente para el expediente legislativo, pues permite delimitar las actividades autorizadas para cada uno de los predios examinados como parte de la investigación.

Según se informó a esta Comisión durante la inspección ocular, P.R. Aggregates estuvo vinculada a las labores de operación de la cantera, mientras que actualmente AGGI realiza actividades operacionales relacionadas con la extracción y procesamiento del material. También surgió información respecto a la titularidad y arrendamiento de los distintos predios, así como controversias entre las entidades privadas relacionadas con dichas operaciones. Ante la diversidad de corporaciones, propietarios y predios involucrados, la Comisión entiende que resulta indispensable que las agencias reguladoras mantengan claramente identificada la persona natural o jurídica responsable de cada actividad autorizada y del cumplimiento de las condiciones impuestas en cada permiso.

En cuanto a las alegaciones relacionadas con las detonaciones, durante la inspección se indicó que existen tres sismógrafos instalados, operados por Sauls Seismic, entidad independiente de las corporaciones relacionadas con la cantera. Como parte del proceso investigativo, la Comisión solicitó los informes correspondientes a dichos equipos y recibió algunos de los registros relacionados con las detonaciones efectuadas.

Durante el proceso investigativo, participaron residentes de las comunidades aledañas, quienes plantearon preocupaciones relacionadas con alegados daños a sus residencias, presencia de polvos fugitivos, posibles efectos sobre la salud, vibraciones y falta de notificación de determinadas detonaciones, entre otros asuntos. Los residentes manifestaron, además, que anteriormente se habían realizado gestiones dirigidas a procurar acuerdos entre las comunidades y los operadores de la cantera, sin que tales esfuerzos produjeran los resultados esperados.

Como parte del proceso investigativo se inquirió, además, sobre la realización de estudios de corrientes de aire para evaluar la posible dispersión de polvos fugitivos hacia las comunidades circundantes. Sobre este particular, uno de los funcionarios comparecientes en representación de la OGPe indicó que la realización de estudios de esa naturaleza no constituye actualmente un requisito para la concesión de permisos de extracción.

La Resolución del Senado 234 responde precisamente a las preocupaciones expresadas por residentes de comunidades del municipio de Carolina en torno a las operaciones de la cantera y a los posibles efectos que dicha actividad pudiera tener sobre la salud, la seguridad, el ambiente y la calidad de vida de las comunidades

circundantes. Mediante esta investigación, la Comisión procuró recopilar información objetiva de las agencias con jurisdicción, las entidades privadas concernidas y los residentes afectados, con el propósito de evaluar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable y determinar si resulta necesaria la adopción de medidas legislativas o administrativas adicionales.

Dentro de ese proceso, reviste particular importancia la comparecencia de la JP. Entre las funciones de dicha agencia se encuentran la planificación y coordinación del desarrollo integral de Puerto Rico, la recopilación e investigación de información pertinente para la formulación de política pública, el asesoramiento a las Ramas Ejecutiva y Legislativa y a los municipios, así como la coordinación de esfuerzos gubernamentales dirigidos a promover un desarrollo económico integral y balanceado.

La JP informó que la Sra. Evelyn Rivera presentó una querella contra Puerto Rico Aggregates, Corp., identificada con el número 2025-SRQ-306679, en la cual alegó que la parte querellada operaba sin contar con un permiso formal para la extracción de materiales de la corteza terrestre. A raíz de dicha querella, personal de la agencia efectuó visitas de inspección los días 7 de octubre de 2025 y 24 de marzo de 2026 en las instalaciones relacionadas con las operaciones investigadas.

Los hallazgos de esas inspecciones permitieron a la JP identificar las actividades realizadas en las fincas Urrutia y Zequeira, así como los permisos asociados a cada una. Además de los permisos de extracción y procesamiento previamente mencionados, la Junta identificó a nombre de Cantera Aggregate el Permiso Único núm. 2020-311618-PU-186901, con vencimiento el 1 de septiembre de 2026, y el permiso para la instalación de almacenamiento de aceite usado núm. 2020-311618-PAU-004239, vigente hasta el 27 de julio de 2027. A nombre de Puerto Rico Aggregates, la agencia identificó, además, el Permiso de Operación de Fuente de Emisión núm. PFE-16-1018-0685-I-II-O, cuya vigencia se extiende hasta el 14 de julio de 2027.

Resulta igualmente pertinente que, como parte de su investigación administrativa, la JP identificó violaciones a la Regla 167 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos vigente al 2023, disposición relacionada con la realización de actividades de desarrollo o uso de terrenos sin contar con los permisos correspondientes. La Oficina de Negociado de Querellas de la Junta emitió una Resolución de Archivo el 27 de mayo de 2026, en la cual consignó que la parte querellada incumplió con las violaciones alegadas en la querella. De igual forma, el Programa de Auditoría y Querellas inició la auditoría núm. 2025-AUD-9307, procedimiento que permanecía en curso al momento de la comparecencia de la agencia.

Estos hallazgos resultan de particular relevancia para el análisis de esta Comisión. Si bien del expediente surge la existencia de diversos permisos vigentes asociados a las operaciones de extracción y procesamiento, también consta que la propia JP identificó incumplimientos reglamentarios durante el trámite de una querella

y mantiene un procedimiento de auditoría en curso. Por consiguiente, cualquier conclusión respecto al cumplimiento regulatorio debe reconocer tanto la existencia de autorizaciones administrativas vigentes como los procesos de fiscalización y cumplimiento que han sido iniciados por las agencias competentes.

De la totalidad de la evidencia recibida surge, a su vez, que la actividad de extracción y procesamiento de materiales de la corteza terrestre constituye una industria de importancia para el desarrollo económico de Puerto Rico, particularmente para la ejecución de proyectos de infraestructura pública y privada. Las entidades comparecientes coincidieron en que la operación de canteras se encuentra sujeta a un amplio entramado de requisitos estatales y federales que comprende permisos ambientales, de extracción, emisiones atmosféricas, manejo de explosivos y seguridad ocupacional, entre otros. Entre las entidades con competencias relacionadas se encuentran el DRNA, la OGPe, la JP, la Policía de Puerto Rico, ATF, MSHA y la Occupational Safety and Health Administration, OSHA por sus siglas en inglés, entre otras. Además, el Reglamento Conjunto contiene disposiciones aplicables a las actividades relacionadas con canteras y el uso de explosivos.

De la misma manera, quedó establecido que el DRNA desempeña un rol significativo en la implantación de la política pública ambiental y en la fiscalización de este tipo de operaciones, conforme a las facultades que le confieren la Ley Núm. 23-1972, según enmendada, la Ley Núm. 171-2018 y la Ley Núm. 132-1968.

En ese contexto, resulta significativo que el DRNA informara que, conforme al expediente administrativo bajo su custodia, la instalación opera al amparo de un Permiso de Operación de Fuente de Emisión vigente hasta el año 2027 y que la modificación solicitada para incorporar equipos adicionales continúa bajo evaluación administrativa, en espera de información técnica complementaria. De igual forma, la agencia indicó que durante las inspecciones realizadas no identificó olores objetables, emisiones significativas de polvo fugitivo ni otras condiciones que ameritaran la imposición de medidas regulatorias inmediatas. Además, constató la existencia de mecanismos para el control de emisiones, tales como sistemas de aspersión de agua y camiones cisterna para mantener humedecidas las vías de rodaje.

No obstante, el propio Departamento reconoció que la investigación legislativa surge en el contexto de preocupaciones comunitarias que se remontan al año 2015 y que incluyen alegaciones relacionadas con las detonaciones, contaminación acústica, olores objetables, polvos fugitivos, posibles afectaciones a la salud y presuntos daños estructurales a residencias cercanas. Tales señalamientos fueron reiterados durante la inspección ocular realizada por esta Comisión.

Precisamente, la inspección ocular permitió observar directamente diversos aspectos operacionales de la cantera, incluyendo el procedimiento utilizado para las detonaciones, el procesamiento del material extraído y los mecanismos de monitoreo

implementados durante dichas actividades. La información recopilada durante dicha inspección, considerada conjuntamente con los hallazgos posteriores de la JP, permite a la Comisión contar con un cuadro más preciso respecto a las actividades efectuadas en cada finca, las autorizaciones administrativas aplicables y los procedimientos de fiscalización actualmente en curso.

En cuanto a la información suministrada por la OGPe, esta Comisión advierte que la agencia identificó los catastros relacionados con la operación de la cantera y remitió certificaciones sobre los expedientes administrativos asociados a dichos terrenos. Si bien manifestó su disposición de colaborar con la investigación, la información ofrecida no atendió de manera específica varios de los planteamientos realizados por los residentes, particularmente aquellos relacionados con la evaluación de posibles efectos sobre las comunidades colindantes. Durante la inspección ocular también se informó que el proceso de permisos de extracción contempla la participación de otras agencias con jurisdicción sobre los componentes ambientales y regulatorios correspondientes.

Por otro lado, AGGI expuso la importancia estratégica que representa la industria de agregados para el desarrollo de infraestructura en Puerto Rico, destacando las múltiples obras públicas y privadas que dependen del suministro continuo de piedra triturada y otros materiales de construcción. La empresa sostuvo que desarrolla sus operaciones conforme a las autorizaciones otorgadas por las agencias reguladoras y detalló controles ambientales, operacionales y de seguridad implementados para reducir el impacto sobre las comunidades vecinas, incluyendo el uso de sismógrafos, sistemas de control de polvo, barreras vegetativas, reuniones comunitarias e inspecciones estructurales de residencias.

Durante el proceso investigativo también compareció PRACI, entidad que presentó planteamientos relacionados con controversias regulatorias y procesos administrativos vinculados a operaciones realizadas en los predios concernidos. La Comisión recibió documentación relacionada con impugnaciones de permisos, recursos administrativos y litigios judiciales actualmente pendientes. Entre estos se encuentran un Recurso de Revisión Administrativa identificado con el número TA2026RA00275, presentado ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la renovación de un Permiso Único, así como el caso civil CA2026CV00700, sobre injunction estatutario al amparo de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada.

Conforme se hizo constar durante el desarrollo de esta investigación, existen controversias entre AGGI y PRACI que permanecen *sub judice*. Por tal razón, esta Comisión entiende improcedente emitir determinaciones sobre asuntos cuya adjudicación corresponde a la Rama Judicial o a las agencias administrativas con jurisdicción primaria. El análisis contenido en este informe no constituye una evaluación de los méritos de dichos procedimientos ni pretende interferir con las determinaciones que oportunamente adopten los foros competentes.

Sin embargo, la existencia de litigios pendientes no impide que esta Comisión cumpla con el mandato investigativo conferido mediante la Resolución del Senado 234. Por el contrario, corresponde distinguir entre las controversias particulares sometidas a adjudicación judicial o administrativa y aquellos asuntos de política pública relacionados con la efectividad de la fiscalización gubernamental, la protección ambiental y la seguridad y calidad de vida de las comunidades aledañas.

En ese sentido, la Comisión entiende que el eje central de esta investigación no debe limitarse exclusivamente al examen de la existencia de permisos o a las controversias administrativas entre operadores privados. Resulta igualmente necesario evaluar si los mecanismos de fiscalización disponibles son suficientes para atender oportunamente las preocupaciones legítimas de las comunidades. Las alegaciones relacionadas con polvos fugitivos, vibraciones, ruido y posibles daños estructurales ameritan continuar siendo objeto de monitoreo por las agencias concernidas, utilizando criterios técnicos, evidencia científica y, cuando resulte pertinente, evaluaciones independientes que permitan determinar objetivamente el origen y alcance de cualquier afectación.

Particular atención merece la información ofrecida durante la inspección ocular respecto a que los estudios de corrientes de aire no constituyen actualmente un requisito para la evaluación de solicitudes de permisos de extracción. Considerando la proximidad que puede existir entre operaciones de esta naturaleza y zonas residenciales, la Comisión entiende pertinente que las agencias con jurisdicción evalúen la conveniencia de incorporar, cuando las circunstancias particulares así lo justifiquen, análisis técnicos dirigidos a determinar los patrones de dispersión de material particulado y otros posibles efectos de las operaciones sobre las comunidades circundantes.

De igual forma, la auditoría núm. 2025-AUD-9307 iniciada por la JP debe continuar su curso hasta su culminación. Los resultados de dicho procedimiento podrían aportar información adicional relevante para determinar el grado de cumplimiento de las operaciones examinadas y para identificar, de ser necesario, medidas correctivas o mecanismos adicionales de fiscalización. La Comisión reconoce la disposición expresada por la JP de mantener informada a la Asamblea Legislativa sobre cualquier cambio o información adicional que surja de dicho procedimiento.

En atención a los requerimientos de esta Comisión, se recibieron múltiples expedientes y documentos relacionados con la operación de la cantera objeto de investigación, incluyendo permisos, certificaciones y otros documentos administrativos. Del examen de la información sometida surge que varios permisos cuentan con fechas de vencimiento próximas o se encuentran sujetos a trámites administrativos relacionados con su continuidad, modificación o renovación. Por consiguiente, corresponde a las agencias con jurisdicción examinar rigurosamente cada solicitud y



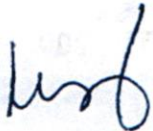
asegurar que cualquier autorización futura se conceda únicamente luego de constatar el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Finalmente, esta Comisión entiende necesario dejar meridianamente establecido que, independientemente de la existencia de permisos administrativos o de las controversias pendientes entre las entidades privadas concernidas, los reclamos de los residentes de las comunidades aledañas no deben quedar desatendidos. La existencia de una autorización gubernamental para desarrollar determinada actividad económica no releva a sus operadores del deber de cumplir rigurosamente con las condiciones impuestas por las agencias reguladoras, ni limita la responsabilidad del Estado de fiscalizar continuamente aquellas operaciones susceptibles de afectar la salud, la seguridad, el ambiente o la calidad de vida de las comunidades.

En consecuencia, corresponde al DRNA, la OGPe, la Junta de Planificación y las demás agencias estatales y federales con jurisdicción continuar ejerciendo rigurosamente sus facultades de inspección, monitoreo y cumplimiento; atender con diligencia las querellas presentadas por los residentes; mantener documentación verificable sobre las detonaciones, emisiones y demás actividades reguladas; y adoptar oportunamente aquellas medidas correctivas que resulten procedentes cuando se identifique algún incumplimiento. De esta manera, podrá procurarse un balance adecuado entre la importancia económica de la industria de agregados para el desarrollo de Puerto Rico y el deber indelegable del Estado de proteger el ambiente, la seguridad y el bienestar de las comunidades que conviven con este tipo de actividad industrial.

Durante la vista ocular tanto los representantes de Empresas Ortíz Brunet como los vecinos, mencionaron que previamente hubo conversaciones entre ellos para atender los reclamos. De hecho, confirmaron que hubo conversaciones dirigidas a atender los daños estructurales de algunas residencias y de mejorar la notificación previa a las detonaciones. A esos efectos, y en considerando la legislación estatal y federal que regula este asunto, presentamos las siguientes recomendaciones:

1. el DRNA, la OGPe, la JP, la Policía de Puerto Rico y las demás agencias con jurisdicción continúen realizando inspecciones periódicas y coordinadas para verificar el estricto cumplimiento de las condiciones impuestas en los permisos, la reglamentación ambiental y las normas de seguridad aplicables a las operaciones de extracción y procesamiento de materiales.
2. el DRNA continúe supervisando el cumplimiento de las condiciones relacionadas con el uso de explosivos y que verifique periódicamente los registros de detonaciones, los informes emitidos por los sismógrafos y las notificaciones requeridas por ley, con el propósito de garantizar que las operaciones se lleven a cabo únicamente dentro de los horarios y parámetros autorizados.

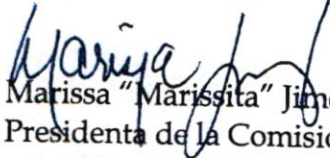


3. la administración de la cantera deberá notificar adecuada y oportunamente a todos los vecinos aledaños a la cantera previo a llevar a cabo cualquier detonación, en cumplimiento con el Reglamento 6916;
4. ante las alegaciones presentadas por residentes de las comunidades aledañas, el DRNA, en coordinación con las agencias competentes, evalúe la conveniencia de realizar inspecciones técnicas independientes cuando existan reclamaciones recurrentes de daños estructurales atribuibles a las detonaciones, permitiendo contar con evidencia objetiva que facilite la atención de estas controversias;
5. el DRNA y la OGPe revisen la reglamentación vigente para determinar la conveniencia de requerir, como parte del proceso de evaluación de permisos para operaciones de extracción ubicadas en las proximidades de comunidades residenciales, estudios sobre corrientes predominantes de viento y dispersión de partículas, así como otras herramientas técnicas que permitan identificar y mitigar el impacto potencial de los polvos fugitivos sobre la salud y la calidad de vida de los residentes;
6. la administración u operador de la cantera deberá considerar la instalación de mallas, tejido o aspersores que asistan en el control de los polvos fugitivos que puedan afectar la calidad del aire al llevarse a cabo las detonaciones;
7. las agencias concernidas, deben evaluar con detenimiento determinadas operaciones de extracción y la importancia de contar con herramientas técnicas que permitan anticipar y minimizar posibles impactos sobre la salud y el ambiente, particularmente considerando la proximidad de comunidades residenciales;
8. la administración u operador de la cantera debe mantener mecanismos permanentes de comunicación con las comunidades vecinas, incluyendo la divulgación anticipada de los horarios de detonaciones, canales accesibles para recibir y atender querellas, reuniones periódicas con líderes comunitarios y la designación de personal de enlace para atender situaciones que puedan surgir durante las operaciones;
9. la administración u operador de la cantera deberá reanudar las conversaciones dirigidas a atender las grietas y daños estructurales de las propiedades aledañas a la cantera;
10. la Comisión reitera que cualquier controversia relacionada con la validez de permisos, impugnaciones administrativas o litigios entre operadores privados deberá continuar siendo atendida por las agencias y tribunales con jurisdicción. En consecuencia, las determinaciones que surjan de dichos procedimientos deberán ser observadas y ejecutadas conforme al ordenamiento jurídico vigente.
11. la JP deberá mantener informada a la Asamblea Legislativa sobre cualquier cambio o información adicional que surja de su procedimiento investigativo.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración presenta ante este Alto Cuerpo su Informe Final.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Marissa "Marissita" Jiménez Santoni
Presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales
y Ambientales del Senado de Puerto Rico